



COMUNE DI MONTEROTONDO

CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 15/01/2026

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA SOC. FIRELESS SRL
PER FORNITURA BATTERIE PER LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARI (CIG
B9F3E99AC3)**



COMUNE DI MONTEROTONDO

CORPO DI POLIZIA LOCALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA SOC. FIRELESS SRL PER FORNITURA BATTERIE PER LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARI (CIG B9F3E99AC3)

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto altresì:

- il decreto sindacale n. 54 del 30/06/2025 con la quale, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 259 del 30/12/2020, il Sindaco Riccardo Varone ha incaricato il Dott. Michele Lamanna nella Sua Posizione Dirigenziale del Dipartimento Polizia Locale, Mobilità e Trasporti, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta, previste dall’art 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 nell’ambito delle competenze attribuite ai servizi comunali con la predetta deliberazione;
- il provvedimento dirigenziale prot. n. 37775 del 01/07/2025 con il quale è stato disposto il conferimento dal Dirigente Dott. Michele Lamanna dal 01/07/2025 fino alla data del 30 giugno 2028 (eventualmente rinnovabile) e non superiore al mandato del Sindaco attualmente in carica, dell’incarico di “Responsabile di E.Q. del Servizio Polizia Locale” al Commissario Dott.ssa Giovanna Gaspari;

Premesso che: in conseguenza delle condizioni meteo avverse e i numerosi rovesci temporaleschi avvenute nei giorni appena trascorsi è stato necessario da parte del personale di questo Comando di Polizia Locale, dotarsi di una serie di batterie per il funzionamento dei lampeggiatori crepuscolari per segnalare gli ostacoli e le chiusure delle strade in orari notturni;

Ravvisata la necessità e l’urgenza di intervenire per la sicurezza stradale, è stata contattata per le vie brevi la Soc.FIRELESS S.r.l. con sede operativa in Monterotondo - Via Leonardo da Vinci, 45 (P.I./C.F.10413311001), anche in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Dato atto che la Soc.FIRELESS S.r.l. ha trasmesso la propria migliore offerta con il preventivo n. 1999 del 16/12/2025, conservato in atti del Servizio Segreteria Comando, dal quale si evince che la Società ha offerto un prezzo competitivo e complessivo di euro 84,00 (IVA esclusa) per quanto richiesto come sotto meglio descritto:

- N° 24 batterie lampeggiatore 6V;

Ritenuta congrua e soddisfacente l'offerta presentata dalla Soc.FIRELESS S.r.l. con sede operativa in Monterotondo - Via Leonardo da Vinci, 45 (P.I./C.F.10413311001), per un importo complessivo di € 102,48 (IVA inclusa);

Dato atto che:

- l'importo della fornitura è stimato in € 102, 48 (IVA compresa) e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è: **B9F3E99AC3**;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell'intervento ed individuato il creditore dell'Ente;
- il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

Tenuto conto che ai fini dell'applicazione del principio di rotazione disciplinato dall'art. 49, comma 1 e 6, del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 il quale testualmente recita *"Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione...omissis... E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro."*

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere *"all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di Ingegneria ed Architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali...omissis..."*;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Gaspari nella qualità di Responsabile della E.Q. del Servizio Corpo di Polizia Locale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/ 1990 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 16 comma 4 della Legge 36/2023 per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Dato altresì atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento e alla normativa Anticorruzione;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

Vista altresì la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare la fornitura di n° 24 batterie da 6 V per i lampeggiatori crepuscolari necessari alla Soc. FIRELESS S.r.l. con sede operativa in Monterotondo - Via Leonardo da Vinci, 45 (P.I./C.F.10413311001) al costo complessivo di € 102,48 (IVA compresa);
- 2) di imputare la suddetta fornitura a favore della Soc. FIRELESS S.r.l. con sede operativa in Monterotondo - Via Leonardo da Vinci, 45 (P.I./C.F.10413311001) per un costo complessivo di € 102,48 (IVA inclusa) al Cap. 5920.00 RR.PP. 2024 (Impegno Contabile n. 1513-0/2024 del 31/12/2024) – CODICE SIOPE 1.03.02.09.011- CIG B9F3E99AC3
- 3) di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa da erogare;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi 151, comma 4 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

5) la presente determinazione sarà pubblicata:

- a. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- c. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 30 gg decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile della E.Q.
Corpo Polizia Locale
Dott.ssa Giovanna Gaspari

Il Dirigente del Corpo di Polizia Locale
Dott. Michele Lamanna

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 11 del 14/01/2026, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 14/01/2026
GIOVANNA GASPARI in data 14/01/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **11**

Ufficio Proponente: **Servizio polizia locale**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA SOC. FIRELESS SRL PER FORNITURA BATTERIE PER LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARI (CIG B9F3E99AC3)**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Laura Felici in data 15/01/2026



Comune di Monterotondo

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nella data indicata di cui alla firma digitale

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
--

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

GIOVANNA GASPARI in data 15/01/2026